



**P U T U S A N**

**Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHAR AGUNG WIJAYA;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 April 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Buntek 12 RT.006/RW.004 Kel. Tambakrejo, Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Freelance Shoope dan Penjual Bubuk Mercon;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan tanggal 26 April 2026;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan tanggal 14 Juni 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 14 Juli 2026;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 September 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat yaitu Dadang Buana, S.H. Dkk. Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor D'Buana & Partners Law Firm, berkedudukan di Jl. Jeruk 2 Geluran Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2026;

*Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 26 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 26 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bahar Agung Wijaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, turut serta melakukan tindak pidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 306 jo Pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar print out screenshot grup facebook BATCON AREAN JAWA TIMUR DAN SEKITARNYA dengan akun facebook Bahar Agung;
  2. 2 (dua) lembar print out screenshot chat whatsapp dengan nomor 083851216566.

**Tetap terlampir dalam berkas**

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone Vivo Y19s berwarna biru navy Model V2419 Versi Funtouch OS 15 IMEI nomor 861631078732039 (slot 1), IMEI nomor 861631078732021 (slot 2) dan IMEI nomor 59 (SV);
4. 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,-;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 10.000,-;

## **Dirampas untuk Negara**

6. 1 (satu) kg bubuk mercon dibungkus plastik;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Advokat Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringan-ringannya, atau apabila mempunyai pertimbangan lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Advokat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-2850/M.5.4/Eoh.2/06/2026 tanggal 08 Juni 2026 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Bahar Agung Wijaya** bersama-sama dengan Saksi M. Alfadin Jayamahendra (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2026, disamping Mall CITO yang terletak di Jalan Raya Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, turut serta*

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2025 Terdakwa mengetahui Saksi M. Alfadin Jayamahendra berjualan bubuk mercon melalui grup whatsapp yang bernama "Huru Hara" dan sering mengirimkan pricelist/daftar harga terkait jualan bubuk mercon kemudian pada tanggal 25 Februari 2026 Saksi M. Alfadin Jayamahendra mengirimkan pesan whatsapp dengan menggunakan nomor 085931080264 kepada Terdakwa yang isinya menawarkan pricelist/daftar harga bubuk mercon selanjutnya Terdakwa memposting di platform facebook pada grup Batcon Arean Jawa Timur Dan Sekitarnya dengan menggunakan akun pribadi Terdakwa yang bernama Bahar Agung kemudian Terdakwa mengambil bubuk mercon sebanyak 1 kg di rumah Saksi M. Alfadin Jayamahendra yang terletak di Jl. Ikan Dorang Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo dengan cara Terdakwa akan melakukan pembayaran jika barang telah laku terjual;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2026 Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, S.H dan Saksi Seno Bayu Aji yang merupakan petugas Kepolisian berdasarkan laporan masyarakat mengetahui terdapat penjualan barang tanpa hak berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup "Batcon Arean Jawa Timur Dan Sekitarnya" dengan nama akun yang mengunggah adalah Bahar Agung kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D melakukan pemesanan barang berupa bubuk mercon seberat 1 kg dengan harga Rp.330.000,- dengan cara mengirimkan pesan aplikasi media sosial Facebook kemudian Saksi Achmad Shafa diberikan nomor whatsapp 083851216566 selanjutnya disepakati melakukan transaksi penjualan 1 kg bubuk mercon di samping Mall CITO yang terletak di Jalan Raya Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Achmad Shafa Fitrah D bertemu dengan Terdakwa ditempat yang telah disepakati kemudian Terdakwa menyerahkan 1 kg bubuk mercon kepada Achmad Shafa Fitrah D lalu Saksi Achmad Shafa Fitrah D menyerahkan uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, SH, Saksi Seno Bayu Aji menangkap Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian bubuk mercon dari Saksi ALFADIN sebanyak 4 kali pemesanan yaitu pada bulan Maret 2025 sebanyak 3 kali dan pada tanggal 25 Februari 2026 sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu No.Lab.1924/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa BAHAR AGUNG WIJAYA dengan Nomor Bukti 50/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan ukuran massa total 1003,22 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ( $KClO_3$ ) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 Jo. Pasal 20 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan perlawanan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Shafa Fitrah D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 Saksi mengetahui penjualan barang berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 (satu) kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup "batcon arean jawatimur dan sekitarnya" dengan nama akun yang mengunggah adalah Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pemesanan barang berupa bubuk

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mercon seberat 1 (satu) kg dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan pesan melalui messenger Facebook, kemudian Saksi diberikan nomor *WhasApp* 083851216566 dan selanjutnya akan melakukan transaksi penjualan 1 (satu) kg bubuk mercon di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;

- Bahwa Saksi bertemu langsung/COD dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya, selanjutnya Saksi menerima bubuk seberat 1 (satu) kg tersebut dari Terdakwa sedangkan saksi menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama team anggota Ditreskrimum Polda Jatim menindaklanjuti adanya transaksi jual beli bahan peledak (bubuk mercon) di Jl. Raya menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa harga bahan peledak (bubuk mercon) 1 (satu) kg Saksi beli dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bubuk mercon tersebut dari Saksi M. Alfadin Jayamahendra dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kg dan dijual/dipasarkan melalui aplikasi Facebook melalui grup "batcon arean jawatimur dan sekitarnya" dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per kg, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan tim petugas kepolisian langsung menuju rumah Saksi M. Alfadin Jayamahendra yang beralamat di Jl. Ikan Dorang 8 RT.005/RW.004 Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo serta melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi M. Alfadin Jayamahendra bahwa diperoleh rekaman lokasi meracik bubuk mercon tersebut di atap rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan petugas lainnya melakukan olah TKP dan mengambil serpihan bubuk di atas atap rumah Saksi M. Alfadin Jayamahendra dan 1 (satu) kotak pupuk kemudian dilakukan uji lab apakah bubuk tersebut mengandung bubuk mercon atau tidak;
- Bahwa terhadap bubuk yang disita oleh Saksi didapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu Nomor Lab. 1924/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa Bahar Agung Wijaya dengan Nomor Bukti 50/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan ukuran massa total 1003,22 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan hasil pemeriksaan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Alfian Dewa Saputra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 Saksi mengetahui penjualan barang tanpa hak berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 (satu) kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup "batcon arean jawatimur dan sekitarnya" dengan nama akun yang mengunggah adalah Bahar Agung. Kemudian Saksi melakukan pemesanan barang berupa bubuk mercon seberat 1 (satu) kg dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan pesan melalui messenger Facebook, kemudian Saksi diberikan nomor *WhtasApp* 083851216566 dan selanjutnya akan melakukan transaksi penjualan 1 (satu) kg bubuk mercon di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya untuk melakukan transaksi pembelian bubuk mercon seberat 1 (satu) kg, setelah menerima bubuk mercon tersebut lalu diserahkan uang [embelian sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui jika bubuk mercon tersebut, Terdakwa mendapat bubuk Mercon dari M. Aladin Jayamahendra dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kg dan dijual/dipasarkan melalui aplikasi Facebook melalui grup "batcon arean jawatimur dan sekitarnya" dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan tim petugas kepolisian langsung menuju rumah M. Alfadin Jayamahendra yang beralamat di Jl. Ikan Dorang 8 RT.005/RW.004 Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo serta melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik M. Alfadin Jayamahendra bahwa diperoleh rekaman lokasi meracik bubuk mercon tersebut di atap rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan petugas lainnya melakukan olah TKP dan mengambil serpihan bubuk di atas atap rumah dan 1 (satu) kotak pupuk kemudian dilakukan uji lab apakah bubuk tersebut mengandung bubuk mercon atau tidak;
- Bahwa setelah terhadap bubuk yang disita oleh Saksi didapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu Nomor Lab. 1924/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa dengan Nomor Bukti 50/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan ukuran massa total 1003,22 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Seno Bayu Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 Saksi mengetahui penjualan barang tanpa hak berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 (satu) kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup "batcon arean jawatimur dan sekitarnya" dengan nama akun yang mengunggah adalah Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pemesanan barang berupa bubuk mercon seberat 1 (satu) kg dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan pesan melalui messenger Facebook, kemudian Saksi diberikan nomor *WhtasApp* 083851216566 dan selanjutnya akan melakukan transaksi

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 (satu) kg bubuk mercon di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya untuk melakukan transaksi pembelian bubuk mercon seberat 1 (satu) kg, setelah menerima bubuk mercon tersebut lalu diserahkan uang [embelian sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui jika bubuk mercon tersebut, Terdakwa mendapat bubuk Mercon dari M. Alfadin Jayamahendra dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kg dan dijual/dipasarkan melalui aplikasi Facebook melalui grup "batcon arean jawatimur dan sekitarnya" dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan tim petugas kepolisian langsung menuju rumah M. Alfadin Jayamahendra yang beralamat di Jl. Ikan Dorang 8 RT.005/RW.004 Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo serta melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik M. Alfadin Jayamahendra bahwa diperoleh rekaman lokasi meracik bubuk mercon tersebut di atap rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan petugas lainnya melakukan olah TKP dan mengambil serpihan bubuk di atas atap rumah dan 1 (satu) kotak pupuk kemudian dilakukan uji lab apakah bubuk tersebut mengandung bubuk mercon atau tidak;
- Bahwa setelah terhadap bubuk yang disita oleh Saksi didapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu Nomor Lab. 1924/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa dengan Nomor Bukti 50/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan ukuran massa total 1003,22 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Dhafa Alfansyah Yerista Giofani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa sejak tahun 2025 karena dikenalkan teman main Saksi yang bernama Sdr. Firdaus dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Daffa Fauzan mengantarkan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 ke Jl. Raya Menanggal Kota Surabaya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Daffa Fauzan, Sdr. Ramsah, Sdr. Rosyid, Sdr. Naufal, Sdr. Firdaus als Daus, Sdr. Ryan sedang bermain bersama (mabar) game online "Mobile Legend", kemudian tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Muhammad Daffa Fauzan untuk mengantarkan Terdakwa menjual petasan secara COD didekat mall CITO surabaya kepada teman yang tidak Saksi ketahui namanya menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam Nopol : W-6027-TY berboncengan 3 (tiga) milik Saksi, lalu sekitar pukul 00.00 WIB Saksi berangkat dari Jl. Ikan Bandeng Ds. Tambak Rejo Kec. Waru Sidoarjo menuju lokasi COD, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB sampai ditempat COD samping Mall CITO Jl. Raya Menanggal Surabaya, kemudian Terdakwa berhenti di pertigaan Jl. Raya Menanggal Surabaya dan Terdakwa jalan sendirian meunju ke teman yang akan membeli petasan ke Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengobrol dengan calon pembeli petasan, Saksi melihat tiba-tiba seperti ditangkap dengan posisi tengkurep di aspal sehingga Saksi reflek lari ketakutan meninggalkan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju di gubuk Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan setelah sampai Saksi Muhammad Daffa Fauzan mengabari melalui grup Huru Hara kalau Terdakwa tertangkap setelah COD mercon, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Daffa Fauzan pulang ke rumah masing-masing;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Muhammad Daffa Fauzan mengantarkan Terdakwa ke Jl. Raya Menanggal Kota Surabaya sesuai dengan permintaan Terdakwa untuk mengantar menjual mercon secara COD ke seorang teman;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mercon jenis apa yang dibawa dan rencana dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan menjual bubuk mercon tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Muhammad Daffa Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa sejak tahun 2025 karena dikenalkan teman main Saksi yang bernama Sdr. Firdaus dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani mengantarkan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 ke Jl. Raya Menanggal Kota Surabaya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani, Sdr. Ramsah, Sdr. Rosyid, Sdr. Naufal, Sdr. Firdaus als Daus, Sdr. Ryan sedang bermain bersama (mabar) game online "Mobile Legend". Kemudian tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani untuk mengantarkan Terdakwa menjual petasan secara COD didekat mall CITO surabaya kepada teman yang tidak Saksi ketahui namanya menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam Nopol : W-6027-TY berboncengan 3 (tiga) milik Saksi, lalu sekitar pukul 00.00 WIB Saksi berangkat dari Jl. Ikan Bandeng Ds. Tambak Rejo Kec. Waru Sidoarjo menuju lokasi COD, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB sampai ditempat COD samping Mall CITO Jl. Raya Menanggal Surabaya, kemudian Terdakwa berhenti di pertigaan Jl. Raya Menanggal Surabaya dan Terdakwa jalan sendirian menuju ke teman yang akan membeli petasan ke Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengobrol dengan calon pembeli petasan, Saksi melihat tiba-tiba seperti ditangkap dengan posisi tengkurep di aspal sehingga Saksi reflek lari ketakutan meninggalkan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju di gubuk Desa Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani mengabari melalui grup Huru Hara kalau Terdakwa tertangkap setelah COD mercon, kemudian Saksi dan Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Dhafa Alfansyah Yerista Giofani mengantarkan Terdakwa ke Jl. Raya Menanggal Kota Surabaya sesuai dengan permintaan Terdakwa untuk mengantar menjual mercon secara COD ke seorang teman;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mercon jenis apa yang dibawa dan rencana dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan menjual bubuk mercon tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan freelance gudang Shoppe yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya Nomor 7 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dan menjual bubuk mercon di wilayah Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang saat itu sedang mengatarkan bubuk mercon;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas, terdapat Saksi yang mengetahui secara langsung yaitu : Saksi Dafa Fauzan dan Saksi Dafa Alfansah;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan selanjutnya petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa bubuk mercon kurang lebih 1 (satu) kg yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menyimpan/menjual bubuk mercon tersebut;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa untuk barang bukti bubuk mercon kurang lebih 1 (satu) kg yang tidak dilengkapi surat ijin, Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama Sdr. Alfadin, dimana Terdakwa (selaku pihak yang menjualkan) sepakat melakukan kerjasama jual beli bubuk mercon dengan Sdr. Alfadin (selaku pihak pemilik barang) dan baru 1x Terdakwa menjual bubuk mercon tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang di rumah milik Sdr. Alfadin yang beralamat di Jl. Ikan Dorang Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo kurang lebih sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa Terdakwa membawa bubuk mercon kurang lebih 1 (satu) kg di Jl. Raya Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya digunakan untuk Terdakwa jual kembali secara online melalui aplikasi Facebook;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa asal usul perolehan Sdr. Alfadin mendapatkan bahan bubuk mercon yang dijual kepada Terdakwa diperoleh dengan cara meracik sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bubuk mercon dari Sdr. Alfadin sebanyak 4x pemesanan, pada bulan Maret 2025 sebanyak 3x dan 1x pada tanggal 25 Februari 2026 total kurang lebih sebanyak 1,6 kg (satu koma enam kilogram) dengan harga total sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga satu kilogramnya bubuk mercon yang Terdakwa beli dari Sdr. Alfadin sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Benar Terdakwa memiliki akun yang terdaftar pada aplikasi Facebook yang digunakan untuk menjual/menawarkan bubuk mercon dengan nama akun Bahar Agung dan Terdakwa posting di Grup batcon arean jawa timur dan sekitarnya;
- Bahwa cara Terdakwa memasarkan bubuk mercon melalui aplikasi Facebook dengan cara memposting jualan Terdakwa dimana pada Terdakwa memposting Terdakwa memberikan keterangan "jual bubuk mercon" dan video tester/penggunaan obat mercon yang Terdakwa turut sertakan dan Terdakwa juga berikan keterangan dapat dibayarkan melalui COD atau bayar ditempat dengan kemasan bubuk mercon 1 (satu) kilogram yang Terdakwa jual sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Benar Terdakwa sudah mengetahui jika kurang lebih sebanyak 1 (satu) kg bubuk mercon yang telah diamankan oleh petugas Ditreskrim Polda Jatim merupakan barang bahan peledak yang tidak boleh di perjual belikan secara bebas tanpa dilengkapi surat ijin;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa tetap melakukan penjualan barang bahan peledak berbahaya yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa dilengkapi surat ijin karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar print out screenshot grup facebook batcon arean jawa timur dan sekitarnya dengan akun facebook Bahar Agung;
2. 2 (dua) lembar print out screenshot chat whatsapp dengan nomor 083851216566;
3. 1 (satu) unit handphone Vivo Y19s berwarna biru navy Model V2419 Versi Funtouch OS 15 IMEI nomor 861631078732039 (slot 1), IMEI nomor 861631078732021 (slot 2) dan IMEI nomor 59 (SV);
4. 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) kg bubuk mercon dibungkus plastik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2025 Terdakwa mengetahui M. Alfadin Jayamahendra berjualan bubuk mercon melalui grup whatsapp yang bernama "Huru Hara" dan sering mengirimkan pricelist/daftar harga terkait jualan bubuk mercon kemudian pada tanggal 25 Februari 2026 Saksi M. Alfadin Jayamahendra mengirimkan pesan whatsapp dengan menggunakan nomor 085931080264 kepada Terdakwa yang isinya menawarkan pricelist/daftar harga bubuk mercon selanjutnya Terdakwa memposting di platform facebook pada grup "batcon arean jawa timur dan sekitarnya" dengan menggunakan akun pribadi Terdakwa yang bernama Bahar Agung kemudian Terdakwa mengambil bubuk mercon sebanyak 1 (satu) kg di rumah M. Alfadin Jayamahendra yang terletak di Jl. Ikan Dorang Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dengan cara Terdakwa akan melakukan pembayaran jika barang telah laku terjual;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2026 Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, S.H. dan Saksi Seno Bayu Aji yang merupakan petugas kepolisian berdasarkan laporan masyarakat mengetahui terdapat penjualan barang tanpa hak berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 (satu) kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup "batcon arean jawa timur dan sekitarnya" dengan nama akun yang mengunggah adalah Bahar Agung, kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D melakukan pemesanan barang berupa bubuk mercon seberat 1 (satu) kg dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan pesan aplikasi media sosial Facebook, kemudian Saksi Achmad Shafa diberikan nomor whatsapp 083851216566 selanjutnya disepakati melakukan transaksi penjualan 1 (satu) kg bubuk mercon di samping Mall CITO yang terletak di Jl. Raya Menanggal Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Achmad Shafa Fitrah D. bertemu dengan Terdakwa ditempat yang telah disepakati kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kg bubuk mercon kepada Achmad Shafa Fitrah D., lalu Saksi Achmad Shafa Fitrah D. menyerahkan uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, S.H., dan Saksi Seno Bayu Aji menangkap Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian bubuk mercon dari Saksi Alfadin sebanyak 4 (empat) kali pemesanan yaitu pada bulan Maret 2025 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal 25 Februari 2026 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu Nomor Lab. 1924/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa dengan Nomor Bukti 50/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran massa total 1003,22 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 306 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet"
3. Unsur "Turut serta melakukan tindak pidana"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang bahwa didalam dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Bahar Agung Wijaya**, yang mana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya benar yang bersangkutan merupakan subyek hukum,

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini terdapat kata “atau” sehingga dapat dikatakan unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian senjata menurut Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah setiap jenis senjata, baik senjata modern maupun senjata tradisional;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal sekitar tahun 2025 Terdakwa mengetahui Saksi M. Alfadin Jayamahendra berjualan bubuk mercon melalui grup whatsapp yang bernama “Huru Hara” dan sering mengirimkan pricelist/daftar harga terkait jualan bubuk mercon kemudian pada tanggal 25 Februari 2026 Saksi M. Alfadin Jayamahendra mengirimkan pesan whatsapp dengan menggunakan nomor 085931080264 kepada Terdakwa yang isinya menawarkan pricelist/daftar harga bubuk mercon selanjutnya Terdakwa memposting di platform facebook pada grup “batcon arean jawa timur dan sekitarnya” dengan menggunakan akun pribadi Terdakwa yang bernama Bahar Agung kemudian Terdakwa mengambil bubuk mercon sebanyak 1 (satu) kg di rumah Saksi M. Alfadin Jayamahendra yang terletak di Jl. Ikan Dorang Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dengan cara Terdakwa akan melakukan pembayaran jika barang telah laku terjual;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Februari 2026 Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, S.H. dan Saksi Seno Bayu Aji yang merupakan petugas kepolisian berdasarkan laporan masyarakat mengetahui terdapat penjualan barang tanpa hak berupa bahan peledak jenis bubuk mercon seberat 1 (satu) kg yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dalam grup "batcon arean jawa timur dan sekitarnya" dengan nama akun yang mengunggah adalah Bahar Agung, kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D melakukan pemesanan barang berupa bubuk mercon seberat 1 (satu) kg dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengirimkan pesan aplikasi media sosial Facebook, kemudian Saksi Achmad Shafa diberikan nomor whatsapp 083851216566 selanjutnya disepakati melakukan transaksi penjualan 1 (satu) kg bubuk mercon di samping Mall CITO yang terletak di Jl. Raya Menanggal Surabaya;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Achmad Shafa Fitrah D. bertemu dengan Terdakwa ditempat yang telah disepakati kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kg bubuk mercon kepada Achmad Shafa Fitrah D., lalu Saksi Achmad Shafa Fitrah D. menyerahkan uang sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Achmad Shafa Fitrah D., Saksi Alfian Dewa Saputra, S.H., dan Saksi Seno Bayu Aji menangkap Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian bubuk mercon dari Saksi Alfadin sebanyak 4 (empat) kali pemesanan yaitu pada bulan Maret 2025 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada tanggal 25 Februari 2026 sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam membawa dan menyerahkan bahan peledak;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Serbuk Warna Abu-abu Nomor Lab. 1924/BHF/2026 yang disita dari Terdakwa dengan Nomor Bukti 50/2026/BHF satu bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan ukuran massa total 1003,22 gram U95 kurang lebih 0,041 gram berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>) sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih, bahan-bahan tersebut

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Turut serta melakukan tindak pidana"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berada dalam satu tindak pidana bersama orang lain dengan bekerja sama secara sadar, dimana perbuatan setiap orang dilihat sebagai satu kesatuan, dan melibatkan lebih dari satu orang (pelaku utama dan orang yang turut serta) yang melakukan kejahatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, sesuai dengan unsur tersebut Terdakwa memperoleh bubuk mercon kurang lebih 1 (satu) kg dari Sdr. Alfadin yang beralamat di Jl. Ikan Dorang Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dengan tujuan untuk diperjualbelikan secara online;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dan sudah sepatutnya jika unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 306 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa dan Advokatnya dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out screenshot grup facebook batcon arean jawa timur dan sekitarnya dengan akun facebook Bahar Agung, dan 2 (dua) lembar print out screenshot chat whatsapp dengan nomor 083851216566, yang dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Vivo Y19s berwarna biru navy Model V2419 Versi Funtouch OS 15 IMEI nomor 861631078732039 (slot 1), IMEI nomor 861631078732021 (slot 2) dan IMEI nomor 59 (SV), 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kg bubuk mercon dibungkus plastic, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat, khususnya di Kota Surabaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 306 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bahar Agung Wijaya** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyerahkan bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out screenshot grup facebook batcon arean jawa timur dan sekitarnya dengan akun facebook Bahar Agung;
- 2 (dua) lembar print out screenshot chat whatsapp dengan nomor 083851216566;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y19s berwarna biru navy Model V2419 Versi Funtouch OS 15 IMEI nomor 861631078732039 (slot 1), IMEI nomor 861631078732021 (slot 2) dan IMEI nomor 59 (SV);
- 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) kg bubuk mercon dibungkus plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2026, oleh kami :  
Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H.,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.Hum. dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **09 September 2026** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Vini Angeline, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1052/Pid.Sus/2026/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)